GPS-Ortung von Firmenfahrzeugen: Datenschutzhinweise für Fahrerinnen und Fahrer

Ein Entwurf von Datenschutzhinweisen für Beschäftigte, die geortete Firmenfahrzeuge fahren, mit einem einseitigen Merkblatt, einem Hinweis im Fahrzeug und dem, was in Deutschland vorab zu prüfen ist. Für Datenschutzbeauftragte, Personalverantwortliche und Unternehmensinhaber, die einen Arbeitsentwurf brauchen.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Regeln für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/gps-vehicle-notice.html (auf Englisch). Für private Arbeitgeber in Deutschland, deren Beschäftigte (Zustellerinnen und Zusteller, Außendienst, Technikerinnen und Techniker) Firmenfahrzeuge mit GPS-Ortung fahren, und für den Datenschutzbeauftragten, die Personalabteilung oder den Inhaber, der die Hinweise entwirft.

NICHT ABGEDECKT

Öffentliche Arbeitgeber. Ortung über Telefone oder Apps der Beschäftigten, Dashcams und Unfalldatenspeicher, Fahrtenschreiber und die Regeln zu Lenkzeiten, Telematik zur Bewertung des Fahrstils und verdeckte Ortung zur Aufklärung gegen eine einzelne Person. Selbständige Fahrer auf Plattformen (die Frage des Beschäftigtenstatus). Andere Länder als Deutschland. Nicht bestätigt und daher nicht aufgenommen: ein Muster einer deutschen Landesaufsichtsbehörde für einen Aufkleber im Fahrzeug; ob andere deutsche Aufsichtsbehörden als die hessische deren Auffassung zu § 26 BDSG teilen. Keine deutsche Entscheidung auf Fino passte zu diesem Thema.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG § 26 und BetrVG § 87 (gesetze-im-internet.de, gelesen am 8. November 2026); Stellungnahme 2/2017 der Artikel-29-Datenschutzgruppe (WP 249) vom 8. Juni 2017, deutsche Fassung, gelesen am 8. November 2026; Seite „GPS-Ortung" des Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz (undatiert, gelesen am 8. November 2026); Ratgeber Beschäftigtendatenschutz des Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Württemberg (4. Auflage, April 2020), gelesen am 8. November 2026; DSK-Muss-Liste Version 1.1 vom 17. Oktober 2018, gelesen am 8. November 2026; HBDI-Handreichung vom 25. April 2023, gelesen am 8. November 2026; Garante, Verfügung vom 4. Oktober 2011 (Nr. 370), auf Italienisch, gelesen am 8. November 2026.

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

So funktioniert dieses Dokument

Dies ist ein Arbeitsentwurf der Informationen, die ein Arbeitgeber den Fahrerinnen und Fahrern gibt, wenn Firmenfahrzeuge mit einem GPS-Ortungsgerät ausgestattet sind (einem Gerät, das per Satellit aufzeichnet, wo sich das Fahrzeug befindet). Er richtet sich an Zusteller, Außendienst und andere Beschäftigte, die Firmenfahrzeuge fahren. Die Position eines Fahrzeugs, das einer Person zugewiesen ist, ist ein personenbezogenes Datum dieser Person; daher gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Garante für den Schutz personenbezogener Daten (italienische Aufsichtsbehörde; die Verfügung von 2011 stammt aus der Zeit vor der DSGVO) sagt das auch dann, wenn das System den Namen der Person nicht anzeigt, weil der Arbeitgeber *„è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo"* (Garante, Verfügung vom 4. Oktober 2011, Nr. 1.1, auf Italienisch) (in der Regel jederzeit feststellen kann, welcher Beschäftigte das jeweilige Fahrzeug gerade nutzt).

Das Dokument hat vier Teile: was zu prüfen ist, bevor die Hinweise eine Rolle spielen, die vollständigen Datenschutzhinweise nach Art. 13 DSGVO, ein kurzes Merkblatt für Fahrerinnen und Fahrer und den Hinweis im Fahrzeug.

Füllen Sie jedes Feld in geschweiften Klammern aus. Streichen Sie jede Klausel, die nicht zutrifft, und halten Sie in Ihren eigenen Unterlagen fest, warum. Hinweise machen eine unzulässige Ortung nie zulässig.

Teil 1. Vor dem Einschalten der Ortung prüfen

Vor dem Einschalten der Ortung prüfen

Die europäischen Aufsichtsbehörden halten fest: *„Fahrzeugortungsgeräte sind keine Geräte zur Überwachung der Mitarbeiter“* (Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 2/2017 (WP 249), Abschnitt 5.7, unter Zitat der Stellungnahme 13/2011). Ein ohne Information eingebautes Ortungsgerät ist mit einem Bußgeld geahndet worden (italienischer Fall, unten). In Deutschland bestimmt der Betriebsrat mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz), eine Einwilligung trägt nicht, und eine dauerhafte Ortung ist nach Landesaufsichtsbehörden grundsätzlich unzulässig. Prüfen Sie außerdem, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA, eine schriftliche Risikobewertung nach Art. 35 DSGVO) erforderlich ist; die deutsche Liste nennt die Ortung von Beschäftigten. Die Einzelheiten folgen.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Die Rechtsgrundlage: ein ungeklärter Punkt

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) enthält in § 26 eine eigene Regel für Beschäftigtendaten: Personenbezogene Daten von Beschäftigten *„dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies [...] erforderlich ist“* (§ 26 Abs. 1 BDSG). Nach einem Urteil des Gerichtshofs der EU von 2023 (Rechtssache C-34/21) zu einer gleich formulierten hessischen Regel schrieb die hessische Aufsichtsbehörde: *„Die Erlaubnistatbestände des § 23 Abs. 1 Satz 1 HDSIG und § 86 Abs. 4 HBG sowie § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG sind voraussichtlich nicht mit Art. 88 DS-GVO vereinbar“* (Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI), Handreichung vom 25. April 2023, Teil V; zu Art. 88 siehe Art. 88 DSGVO). Der Text auf gesetze-im-internet.de ist unverändert. Ob sich Arbeitgeber noch auf § 26 Abs. 1 stützen können, ist daher ungeklärt; andere Grundlagen sind die Regel der berechtigten Interessen in Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO und eine Betriebsvereinbarung (§ 26 Abs. 4 BDSG, die Art. 88 Abs. 2 DSGVO beachten muss).

PUNKT	INHALT	JA	NEIN	?
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG Betriebsverfassungsgesetz § 87; Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Gibt es einen Betriebsrat, hat er zugestimmt. Er bestimmt mit bei der *„Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“* (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Nach dem Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz ist der Betriebsrat vor der Einführung von GPS zu beteiligen; er regt eine Betriebsvereinbarung zu Zweck, Daten, Zugriff und Speicherfristen an.	☐	☐	☐
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Die Ortung stützt sich nicht auf eine Einwilligung. Nach dem Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz *„kann nicht auf die Einwilligung der Beschäftigten gestützt werden“* der Einsatz eines Ortungssystems durch Unternehmen (Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung); der Landesbeauftragte Baden-Württemberg sagt dasselbe (Ratgeber Beschäftigtendatenschutz, April 2020, Fall 8 „Auf Schritt und Tritt“, S. 37).	☐	☐	☐
Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Das System kann nicht zur dauerhaften Kontrolle der Fahrer genutzt werden. *„Ortungssysteme, mit denen Beschäftigte dauerhaft kontrolliert werden können, sind grundsätzlich unzulässig“* (Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung).	☐	☐	☐

PUNKT	INHALT	JA	NEIN	?
Baden-Württemberg Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg, Ratgeber Beschäftigtendatenschutz (April 2020)	Das Fahrzeug wird nur geortet, wenn die Planung es erfordert. *„Eine routinemäßige Ortung eines Fahrzeugs ist unzulässig, wenn sie unabhängig von den notwendigen Planungen erfolgt“* (Landesbeauftragter Baden-Württemberg, Ratgeber Beschäftigtendatenschutz, Fall 8 „Auf Schritt und Tritt“, S. 38).	☐	☐	☐
Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Keine Meldungen, wenn ein Fahrer eine festgelegte Zone verlässt oder sich zu lange darin aufhält. Nach dem Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz würde ein solches System einen permanenten Kontrolldruck erzeugen und ist *„ebenfalls unzulässig“*.	☐	☐	☐
Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Keine Ortung während der erlaubten privaten Nutzung. *„Eine Ortung während der erlaubten privaten Nutzung eines Dienstfahrzeugs oder eines Smartphones ist ebenfalls unzulässig“* (Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung). Führt das System auch das Fahrtenbuch, können die Fahrer stattdessen ein Fahrtenbuch auf Papier wählen.	☐	☐	☐
Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung	Wird nur Ware geortet, werden die Ortungsdaten nicht mit den Fahrern verknüpft, und Funktionen wie die Aufzeichnung der Geschwindigkeit und der Dauer von Fahrtunterbrechungen sind technisch abgeschaltet.	☐	☐	☐
DSK-Muss-Liste, Nr. 8 und 4 DSK, DSFA-Muss-Liste für den nicht-öffentlichen Bereich, Version 1.1 vom 17. Oktober 2018	Eine DSFA ist durchgeführt oder geprüft. Die DSFA-Liste der deutschen Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich nennt die *„Geolokalisierung von Beschäftigten“* als typisches Einsatzfeld der Nr. 8: umfangreiche Verarbeitung von Daten über das Verhalten von Beschäftigten, die zur Bewertung ihrer Arbeit so eingesetzt werden können, dass sich Rechtsfolgen für sie ergeben oder sie in anderer Weise erheblich beeinträchtigt werden. Nr. 4 erfasst die *„Umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten über den Aufenthalt von natürlichen Personen“* (DSK-Muss-Liste, Version 1.1, Nr. 4).	☐	☐	☐
Art. 28 DSGVO DSGVO Art. 28	Mit dem Telematik-Anbieter besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.	☐	☐	☐

Die gezielte Ortung eines einzelnen Fahrers ist ein anderer Fall. Der Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz lässt eine auf das Verhalten gerichtete Ortung nur zu, wenn begründete und klar dokumentierte Anhaltspunkte für eine Straftat oder eine schwerwiegende arbeitsvertragliche Pflichtverletzung vorliegen, und nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Dieser Fall liegt außerhalb dieser Vorlage.

Teil 2. Die vollständigen Datenschutzhinweise für Fahrerinnen und Fahrer

Jeder Punkt beginnt mit dem, was Art. 13 verlangt und was Sie schreiben, dann folgt der Klauseltext. Der Klauseltext spricht die Fahrerin oder den Fahrer mit „Sie“ an.

Zu druckender Titel: Datenschutzhinweise zur GPS-Ortung von Firmenfahrzeugen, für Fahrerinnen und Fahrer. Stand DATUM.

1. Wer verantwortlich ist

Art. 13 Abs. 1 Buchst. a DSGVO verlangt *„den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen“*. Der Verantwortliche ist die Stelle, die entscheidet, warum und wie geortet wird. Schreiben Sie den vollständigen Namen des Arbeitgebers (zum Beispiel Beispiel GmbH), die Postanschrift und einen Kontakt, unter dem geantwortet wird. Entscheidet tatsächlich ein Auftraggeber über die Ortung, klären Sie zuerst, wer Verantwortlicher ist (die englische Ausgabe behandelt diesen Fall für Speditionen in Italien).

1 Verantwortlich für die Ortung der Firmenfahrzeuge ist VOLLSTÄNDIGER NAME DES ARBEITGEBERS, POSTANSCHRIFT, TELEFON, E-MAIL.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. a DSGVO

2. Der Datenschutzbeauftragte

Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO verlangt *„gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“*. Der Datenschutzbeauftragte ist die Person, die eine Stelle benennt, um sie im Datenschutz zu beraten und zu überwachen.

2 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter NAME ODER FUNKTION, POSTANSCHRIFT, E-MAIL.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO

3. Zwecke und Rechtsgrundlage

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c DSGVO verlangt *„die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung“*. Nennen Sie jeden Zweck einzeln. Die Verfügung des Garante von 2011 nennt Beispiele berechtigter Ziele: Logistik (rechtzeitige Anweisungen an den Fahrer), die Berechnung der Fahrzeiten für die Vergütung, die Abrechnung von Kosten gegenüber Kunden sowie Flottenverwaltung und Wartung (Nr. 2.2). Die Rechtsgrundlage ist die Vorschrift der DSGVO, die die Verarbeitung erlaubt; nennen Sie die, die Ihre Prüfung ergeben hat.

3.1 Das von Ihnen gefahrene Fahrzeug, FAHRZEUGTYP ODER KENNZEICHEN, ist mit einem GPS-Ortungsgerät ausgestattet. Wir nutzen es für folgende Zwecke: ZWECK 1; ZWECK 2; ZWECK 3.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c DSGVO

Beispiele: Planung der Touren und Zuweisung des nächstgelegenen dringenden Auftrags; Auffinden des Fahrzeugs nach Diebstahl oder Unfall; Wartung der Flotte nach Kilometerstand.

3.2 Rechtsgrundlage ist RECHTSGRUNDLAGE.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Zum Beispiel: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO, unser berechtigtes Interesse; oder eine Betriebsvereinbarung nach § 26 Abs. 4 BDSG.

DEUTSCHLAND

Deutschland

3.3 (DE) Das Ortungsgerät wird nicht zur dauerhaften, allgemeinen Überwachung Ihres Verhaltens oder Ihrer Leistung eingesetzt. Sein Einsatz ist in BETRIEBSVEREINBARUNG UND IHR DATUM geregelt.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung

Behalten Sie den zweiten Satz nur, wenn es eine Betriebsvereinbarung zur GPS-Ortung gibt.

4. Berechtigte Interessen

Art. 13 Abs. 1 Buchst. d DSGVO gilt nur, wenn die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchst. f ist. Verlangt werden *„die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden“*. Nennen Sie das konkrete Interesse hinter jedem Zweck.

4 Unsere berechtigten Interessen sind BERECHTIGTE INTERESSEN.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. d DSGVO

Zum Beispiel: effiziente Organisation der Touren, Schutz von Fahrzeugen und Ladung vor Diebstahl und die Sicherheit von Fahrern, die allein arbeiten.

5. Was aufgezeichnet wird, wie oft und wann

Art. 13 nennt diesen Punkt nicht ausdrücklich, aber ohne ihn lassen sich Zwecke und Speicherdauer nicht verstehen, und der Garante (für Italien) und der Landesbeauftragte Baden-Württemberg verlangen ihn. Nach der italienischen Verfügung des Garante von 2011 (für Italien) sind den Fahrern die Informationen nach Art. 13 zusammen mit Angaben über *„la natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema“* (Garante, Verfügung vom 4. Oktober 2011, Nr. 4, auf Italienisch) zu geben (die Art der verarbeiteten Daten und die Merkmale des Systems). Der Landesbeauftragte Baden-Württemberg sagt, die Beschäftigten seien, *„etwa durch eine Benachrichtigung oder eine Leuchtanzeige am Gerät“*, darüber in Kenntnis zu setzen, wann eine Ortung erfolgt (Landesbeauftragter Baden-Württemberg, Ratgeber Beschäftigtendatenschutz, Fall 8 „Auf Schritt und Tritt“, S. 38).

Nennen Sie das Aufzeichnungsintervall.

5 Das Ortungsgerät zeichnet AUFGEZEICHNETE DATEN auf. Es zeichnet die Position alle INTERVALL auf, WANN AUFGEZEICHNET WIRD. Option A: Die Echtzeit-Position wird nicht angezeigt. Option B: Die aktuelle Position wird nur FUNKTIONEN angezeigt, und nur, wenn GRUND. Sie können die Ortung WANN FAHRER DIE ORTUNG ABSCHALTEN KÖNNEN abschalten, und zwar WIE MAN ABSCHALTET. Dass die Aufzeichnung läuft, erkennen Sie so: WIE FAHRER ERKENNEN, DASS AUFGEZEICHNET WIRD.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. c DSGVO; WP 249, Abschnitt 5.7

Aufgezeichnete Daten: wählen Sie aus Position des Fahrzeugs, gefahrene Strecke, Fahrzeiten, Kraftstoffverbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit. Intervall zum Beispiel: 15 Minuten. Wann aufgezeichnet wird, zum Beispiel: nur während der Arbeitszeit oder nur bei eingeschalteter Zündung. Behalten Sie Option A oder Option B; ein Grund zum Beispiel: Ein dringender Auftrag muss vergeben werden. Abschalten zum Beispiel: in Pausen, außerhalb der Arbeitszeit oder während der erlaubten privaten Nutzung, mit der Privat-Taste am Armaturenbrett. Können Fahrer die Ortung nicht abschalten, streichen Sie diesen Satz, sagen Sie das und halten Sie in Ihren eigenen Unterlagen fest, warum (nach WP 249, Abschnitt 5.7, sollte der Beschäftigte grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Ortung vorübergehend auszuschalten).

Sagen Sie, wie Fahrer erfahren, dass aufgezeichnet wird: Eine Leuchtanzeige am Gerät ist eine Möglichkeit; streichen Sie den Satz, wenn es keine gibt.

Zur privaten Nutzung schrieb die Artikel-29-Datenschutzgruppe, die Vorgängerin des EDSA: *„Der Beschäftigte sollte grundsätzlich die Option haben, die Standortverfolgung vorübergehend auszuschalten, wenn besondere Umstände (z. B. ein Arztbesuch) dies rechtfertigen“* (WP 249, Abschnitt 5.7, S. 23), und *„Angesichts der Sensibilität von Standortdaten ist es unwahrscheinlich, dass eine Rechtsgrundlage dafür besteht, die Standorte der Fahrzeuge von Beschäftigten außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit zu überwachen“* (WP 249, Abschnitt 5.7, S. 23).

6. Wer die Daten sieht

Art. 13 Abs. 1 Buchst. e DSGVO verlangt *„gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten“*. Nennen Sie die Funktionen im Unternehmen, die Ortungsdaten sehen dürfen, und jeden externen Empfänger, angefangen beim Telematik-Anbieter. Die Verfügung des Garante von 2011 beschränkt den Zugriff auf Personen, die ihn für ihre Aufgaben brauchen, etwa Logistik, Lager und Flottenwartung oder Personalverwaltung (Nr. 5.1).

6 Ortungsdaten sehen nur FUNKTIONEN MIT ZUGRIFF. Das System wird von NAME DES TELEMATIK-ANBIETERS betrieben, der auf unsere Weisung und auf der Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung handelt. Wir geben Daten an andere nur weiter, WANN DATEN WEITERGEGEBEN WERDEN.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. e und Art. 28 DSGVO

Zum Beispiel: Funktionen wie die Disposition und die Fuhrparkleitung; Weitergabe nur, wenn das Gesetz es verlangt, an die Polizei nach einem Diebstahl oder an unsere Versicherung nach einem Unfall.

7. Übermittlungen außerhalb der EU

Art. 13 Abs. 1 Buchst. f DSGVO verlangt *„gegebenenfalls“* die Angabe, dass Daten in ein Land außerhalb der EU übermittelt werden sollen, und die verwendete Garantie. Prüfen Sie, wo die Server und der Support des Anbieters sind.

7 Option A: Die Ortungsdaten werden in der EU gespeichert und nicht außerhalb der EU übermittelt. Option B: ANBIETER speichert die Daten in LAND. Die Übermittlung stützt sich auf ANGEMESSENHEITSBESCHLUSS ODER STANDARDVERTRAGSKLAUSELN; eine Kopie erhalten Sie bei KONTAKT.

Art. 13 Abs. 1 Buchst. f DSGVO

Behalten Sie Option A oder Option B und streichen Sie die andere.

8. Wie lange die Daten gespeichert werden

Art. 13 Abs. 2 Buchst. a DSGVO verlangt *„die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer“*. Nennen Sie eine Frist je Zweck. Die italienische Verfügung von 2011 (für Italien) verlangt, die Speicherfristen *„tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite“* (Garante, Verfügung vom 4. Oktober 2011, Nr. 3.2, auf Italienisch) festzulegen (für jeden tatsächlich verfolgten Zweck), und sagt, dass Ortungsdaten, die nur zur Erbringung einer bestimmten Leistung dienen, danach zu löschen oder zu anonymisieren sind. Der Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz regt an, die Speicherfristen in der Betriebsvereinbarung festzulegen.

8 Positionsdaten werden für ZWECK 1 nach FRIST und für ZWECK 2 nach FRIST gelöscht. Daten, die für LOHNABRECHNUNG ODER KUNDENRECHNUNGEN nötig sind, werden GESETZLICHE FRIST lang nach GESETZ ÜBER DIESE UNTERLAGEN aufbewahrt. Wird ein Vorfall untersucht, werden die betreffenden Daten aufbewahrt, bis ENDPUNKT FÜR DIE AUFBEWAHRUNG.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. a DSGVO

Bewahren Sie Daten für Lohnabrechnung oder Rechnungen nur in der Form und so lange auf, wie das Gesetz über diese Unterlagen es verlangt, und nennen Sie dieses Gesetz. Endpunkt zum Beispiel: Die Untersuchung ist abgeschlossen oder ein Gerichtsverfahren ist beendet.

9. Keine Nutzung für andere Zwecke

Art. 13 Abs. 3 DSGVO verlangt neue Informationen, bevor Daten für einen hier nicht genannten Zweck verwendet werden. Die nationalen Regeln zur Nutzung von Ortungsdaten gegenüber Fahrern unterscheiden sich; schreiben Sie die Klausel für Deutschland.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Der Landesbeauftragte Baden-Württemberg rät: Kann ein System eine dauerhafte Verhaltens- und Leistungskontrolle ermöglichen, schließt der Arbeitgeber eine solche Kontrolle durch Betriebsvereinbarung oder verbindliche interne Regeln aus (Ratgeber Beschäftigtendatenschutz, Fall 8 „Auf Schritt und Tritt“, S. 38). Schreiben Sie diesen Ausschluss.

9 (DE) Ortungsdaten werden nicht zur dauerhaften oder allgemeinen Kontrolle Ihres Verhaltens oder Ihrer Leistung verwendet. Jede andere Nutzung beschränkt sich auf WAS DIE BETRIEBSVEREINBARUNG ERLAUBT. Wollen wir die Daten für einen anderen Zweck nutzen, informieren wir Sie vorher.

Art. 13 Abs. 3 DSGVO; Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg, Ratgeber Beschäftigtendatenschutz (April 2020), Fall 8 „Auf Schritt und Tritt“, S. 38

10. Ihre Rechte

Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DSGVO verlangt Angaben zum Bestehen der Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit. Nennen Sie die, die gelten. Beruht die Ortung auf berechtigten Interessen, gilt das Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO). Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) gilt nur bei einer Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags. Eine Antwort ist innerhalb eines Monats fällig (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

10 Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre Ortungsdaten zu verlangen (Art. 15 DSGVO), falsche Daten berichtigen zu lassen (Art. 16 DSGVO) und die Löschung (Art. 17 DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen. Sie können jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, einer Verarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses widersprechen (Art. 21 DSGVO). Ist die Grundlage eine Einwilligung oder ein Vertrag, haben Sie außerdem das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20). Schreiben Sie an KONTAKT.
Wir antworten innerhalb eines Monats.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. b, Art. 12 Abs. 3, Art. 15 bis 21 DSGVO

Streichen Sie den Satz zur Datenübertragbarkeit, wenn die Rechtsgrundlage weder eine Einwilligung noch ein Vertrag ist.

11. Einwilligung

Art. 13 Abs. 2 Buchst. c DSGVO gilt nur, wenn die Rechtsgrundlage eine Einwilligung ist. Die Ortung von Beschäftigtenfahrzeugen beruht in der Regel nicht auf einer Einwilligung (siehe Teil 1). Der eine Fall, den der Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz nennt, ist das Führen des Fahrtenbuchs mit dem Ortungsgerät; dafür braucht es die ausdrückliche Einwilligung des Fahrers und die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch auf Papier zu führen.

11 Option A: Für die Ortung stützen wir uns nicht auf Ihre Einwilligung. Option B, für eine freiwillige Nutzung auf Grundlage einer Einwilligung wie das elektronische Fahrtenbuch: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie an KONTAKT schreiben, und stattdessen ein Fahrtenbuch auf Papier führen. Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung nicht.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. c DSGVO

Option A ist der Normalfall. Behalten Sie Option B nur für eine Nutzung, die wirklich auf einer Einwilligung beruht.

12. Das Beschwerderecht

Art. 13 Abs. 2 Buchst. d DSGVO verlangt Angaben zum *„Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde“*, der staatlichen Datenschutzbehörde. Nach Art. 77 DSGVO kann man sich insbesondere in dem Mitgliedstaat beschweren, in dem man seinen Aufenthaltsort oder Arbeitsplatz hat oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattfand.

12 Wenn Sie meinen, dass wir Ihre Daten unrechtmäßig verwenden, können Sie sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, insbesondere in dem EU-Staat, in dem Sie sich aufhalten oder arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattfand. Für unser Unternehmen ist zuständig: NAME UND ANSCHRIFT DER BEHÖRDE.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. d und Art. 77 DSGVO

DEUTSCHLAND

Deutschland

Für private Arbeitgeber ist die Aufsichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der Arbeitgeber niedergelassen ist; der Bundesbeauftragte führt eine Liste (Liste beim BfDI).

13. Ob die Daten bereitgestellt werden müssen

Art. 13 Abs. 2 Buchst. e DSGVO verlangt die Angabe, ob die Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben sind und was geschieht, wenn sie nicht bereitgestellt werden. Schreiben Sie, was praktisch gilt.

13 Das Ortungsgerät ist Teil des Fahrzeugs, das wir Ihnen für Ihre Arbeit bereitstellen. Wird das Gerät AUSSERHALB DER FÄLLE IN KLAUSEL 5, ODER: ZU IRGENDEINEM ZEITPUNKT deaktiviert, FOLGE.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. e DSGVO

Zum Beispiel: kann das Fahrzeug nicht für Aufträge eingeplant werden.

14. Automatisierte Entscheidungen

Art. 13 Abs. 2 Buchst. f DSGVO verlangt die Angabe, ob es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gibt (Art. 22 DSGVO). Bewertet das System Fahrer, vergibt es Aufträge automatisch oder erstellt es Ranglisten, beschreiben Sie die Logik und ihre Auswirkungen.

14 Option A: Wir nutzen Ortungsdaten weder für automatisierte Entscheidungen über Sie noch für Profiling. Option B: AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG UND IHRE LOGIK.

Art. 13 Abs. 2 Buchst. f und Art. 22 DSGVO

Behalten Sie Option A oder Option B. Beschreiben Sie in Option B die automatisierte Entscheidung, die involvierte Logik, ihre Tragweite und ihre Auswirkungen für die Fahrer und wie man eine Überprüfung durch einen Menschen verlangen kann.

Teil 3. Kurzes Merkblatt für Fahrerinnen und Fahrer

Geben Sie diese einseitige Zusammenfassung jedem Fahrer zusammen mit den vollständigen Hinweisen und bewahren Sie einen Nachweis der Übergabe auf. Sie ersetzt Teil 2 nicht.

FRAGE	ANTWORT FÜR FAHRERINNEN UND FAHRER
Wird mein Fahrzeug geortet?	Ja. Das Fahrzeug KENNZEICHEN hat ein GPS-Ortungsgerät, das ANBIETER für ARBEITGEBER betreibt.
Warum?	ZWECKE, JE EINE ZEILE
Was wird aufgezeichnet?	AUFGEZEICHNETE DATEN, alle INTERVALL, WANN AUFGEZEICHNET WIRD.
Kann mich jemand live sehen?	WER ES LIVE SEHEN KANN UND WANN
Kann ich die Ortung abschalten?	WANN UND WIE FAHRER ABSCHALTEN KÖNNEN, ODER „NEIN“ UND WARUM. WIE FAHRER ERKENNEN, DASS AUFGEZEICHNET WIRD.
Wer sieht die Daten?	FUNKTIONEN und unser Anbieter, der auf unsere Weisung handelt.
Wie lange werden die Daten gespeichert?	FRIST JE ZWECK
Können die Daten gegen mich verwendet werden?	ANTWORT AUS KLAUSEL 9
Welche Rechte habe ich?	Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch. Schreiben Sie an KONTAKT. Sie können sich auch bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.
Wo finde ich die vollständigen Hinweise?	WO DIE VOLLSTÄNDIGEN HINWEISE ZU FINDEN SIND

Sagen Sie, wie Fahrer erfahren, dass aufgezeichnet wird: Eine Leuchtanzeige am Gerät ist eine Möglichkeit; streichen Sie den Satz, wenn es keine gibt.

Teil 4. Der Hinweis im Fahrzeug

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe schrieb, dass Fahrer klar darüber zu informieren sind, dass ein Ortungsgerät eingebaut ist, und: *„Diese Informationen sollten vorzugsweise gut sichtbar im Blickfeld des Fahrers angebracht sein“* (WP 249, Abschnitt 5.7, S. 23).

DEUTSCHLAND

Deutschland

Die für dieses Dokument gelesenen deutschen Quellen enthalten kein Muster für einen Aufkleber. Sie verlangen, dass Fahrer wissen, wann geortet wird: Nach dem Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz sind die Beschäftigten, *„etwa durch eine Benachrichtigung oder eine entsprechende Anzeige“*, darüber in Kenntnis zu setzen, wenn eine Ortung erfolgt (Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung); sonst liegt eine grundsätzlich verbotene heimliche Überwachung vor. Der Text unten folgt der Anregung in WP 249.

Fahrzeugortung (GPS)

Dieses Fahrzeug ist mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattet.

Verantwortlich: NAME DES UNTERNEHMENS, KONTAKT

Ortung aktiv: ZEITRAUM DER ORTUNG. Anzeige:

WIE DIE ORTUNG ANGEZEIGT WIRD.

Ausführliche Informationen: FUNDORT

Sagen Sie, wie Fahrer erfahren, dass aufgezeichnet wird: Eine Leuchtanzeige am Gerät ist eine Möglichkeit; streichen Sie die Zeile, wenn es keine gibt.

Was die Aufsichtsbehörden entschieden haben

Bußgeld verhängt, Art. 13 DSGVO unter den Verstößen

Ein Zusteller fand im Motorraum seines Lkw ein GPS-Ortungsgerät, das ohne Information eingebaut worden war: 50.000 Euro, Garante, 2022; Art. 5, 6, 13, 28 und 35 DSGVO unter den Verstößen (2022/IT/185, Seite auf Englisch). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel.

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

Das ist ein italienischer Fall zu Art. 13 DSGVO. Fino hat auf seinen Seiten noch keine deutsche Entscheidung zur Fahrzeugortung von Beschäftigten gefunden.

Quellen

DSGVO, Art. 6, 12, 13, 15 bis 22, 28, 35, 77, 88 (EUR-Lex, deutsche Fassung) • Verwendet für: Jede Angabe nach Art. 13, Rechte, Beschwerde, Auftragsverarbeiter, DSFA, Beschäftigtenkontext

Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 2/2017 zur Datenverarbeitung am Arbeitsplatz (WP 249); die deutsche Fassung steht in der Datei mit allen Sprachfassungen • Verwendet für: Fahrzeugortung, private Nutzung, Hinweis im Fahrzeug

WP 249, alle Sprachfassungen (ZIP-Datei, Europäische Kommission) • Verwendet für: Deutsche Fassung, aus der zitiert wird

BDSG § 26, gesetze-im-internet.de • Verwendet für: Beschäftigtendaten, Betriebsvereinbarungen

BetrVG § 87, gesetze-im-internet.de • Verwendet für: Mitbestimmung des Betriebsrats

HBDI (Hessen), Handreichung zum Beschäftigtendatenschutz nach dem EuGH-Urteil C-34/21 (25. April 2023) • Verwendet für: Zweifel an § 26 Abs. 1 BDSG

Landesbeauftragter für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, GPS-Ortung • Verwendet für: Einwilligung, dauerhafte Kontrolle, private Nutzung, Geofencing, Anzeige, Betriebsrat

Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg, Ratgeber Beschäftigtendatenschutz (April 2020) • Verwendet für: Einwilligung, routinemäßige Ortung, Anzeige, Ausschluss der Leistungskontrolle

DSK, DSFA-Muss-Liste für den nicht-öffentlichen Bereich, Version 1.1 (17. Oktober 2018) • Verwendet für: DSFA, Nr. 4 und 8

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Zuständige Aufsichtsbehörde

Garante, Verfügung zu Ortungssystemen in Fahrzeugen im Beschäftigungsverhältnis, 4. Oktober 2011 (doc. web 1850581, auf Italienisch) • Verwendet für: Personenbezug, Angaben zum System, Speicherung je Zweck, Zugriff, Beispiele für Zwecke